

인천항만공사 감사위원회

개선요구

제 목 직원채용 공고조건 개선
소 관 기 관 인천항만공사 ○○○○실
내 용

1. 업무 개요

인천항만공사(이하 “公社”라 한다)는 신입직원(체험형 및 채용형 인턴 포함) 채용 과정에서 불필요한 차별요소를 없애고 실력 중심의 평가를 실천하기 위하여 입사지원서 등에 출신 지역, 학교명, 성별 등을 기재하지 않는 블라인드 채용 방식을 2017년도부터 도입하여 채용 절차를 진행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

기타공공기관인 公社의 채용에 기준이 되는 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제22조 제4항이 준용하는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제15조 제3항에 따르면 소속직원을 채용하는 경우 공개경쟁시험에 의해 채용하는 것을 원칙으로 하며, 응시자의 공평한 기회 보장을 위해 성별·신체조건·용모·학력·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 아니 된다고 규정하고 있다.

또한 公社 「채용업무 처리지침」 제4조 제1항에 채용은 블라인드 채용방식에 의한 공개경쟁시험에 의해 채용하는 것을 원칙으로 하며 지원자의 공평한 기회 보장을 위해 성별·신체조건·용모·학력·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 아니 된다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지를 살펴볼 때 직무수행을 위해 반드시 필요한 자격이나 능력 등이 아닌 사항을 지원자격으로 하여 응시자의 기회를 제한해서는 아니되며, 규정된 성별·신체조건·용모·학력·연령 뿐만 아니라 다른 사항 역시 상기 취지에 어긋난다면 불합리한 제한에 해당한다고 볼 수 있다.

이런 취지에서 남성의 병역 수행 여부 역시 직무수행을 위해 반드시 필요한 자격이나 능력이라고 보기 어려운바, 불합리한 지원자격으로 응시자의 기회를 제한하는 것은 불합리한 제한에 해당한다고 볼 수 있다.

이와 관련하여 국민권익위원회의 권고에 따라 ○○공무원 채용 시 군필자 또는 면제자를 ○○공무원 응시자격으로 제한하는 채용기준이 2020년 하반기부터 사라진 사례가 있으며, ○○○○공사의 2022년도 하반기 대졸수준 신입사원 채용 공고, ○○○○공사의 2023년 일반직 채용공고 등에 따르면 병역 수행 여부에 관하여 “「병역법」 제76조에서 정한 병역의무 불이행 사실이 없는 자에 한함”을 지원자격으로 하여, 병역을 필하지 않은 남성 지원자에게도 지원자격을 부여하고 있다.

또한 公社 「취업규칙」 제35조 제1항 제2호에 따르면 「병역법」에 따른 병역 복무를 마치기 위하여 징집 또는 소집된 때 휴직을 명할 수 있도록 규정되어 있는바, 병역을 마치지 않는 남성이 신입사원으로 입사한 경우에도 회사에 계속 재직할 수 있도록 하는 제도가 마련되어 있으며, 신입사원 일부가 병역수행을 위해 약 1년 6개월 간 직무수행을 하지 못하더라도 公社의 업무수행에 큰 지장 없을 수준의 조직을 가지고 있는바, 병역필 또는 면제 여부를 일반직 신입사원 지원자격으로 제한할 필요성이 없다고 하겠다.

3. 감사결과

2021년부터 2023년 현재까지 公社의 신입직원과 채용형 인턴 및 체험형 인턴

채용공고문을 살펴본 결과 일반직의 지원자격 요건으로 병역필 또는 면제자로 정하고 있는바, 병역을 마치거나 면제받지 아니한 남성 지원자들이 정당한 이유 없이 불합리한 차별을 받아 왔던 것으로 보인다.

심지어 근무 기간이 짧고 책임있는 역할을 수행하지 않는 체험형 인턴까지 지원자격 요건을 병역필 또는 면제자로 정하고 있는데, 이는 더욱 불합리한 제한에 해당한다고 하겠다.

4. 조치할 사항

인천항만공사 사장은

향후 신입직원과 채용형 인턴 및 체험형 인턴 등 채용공고 시 반드시 필요한 경우가 아니라면 남성의 병역 수행 여부에 따른 불합리한 차별이 없도록 지원 자격을 개선하기 바랍니다. (개선) 끝.